DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERMESSI LEGGE 104/1992

(ART.33 COMMA 3 e modifiche apportate con D.L. 30/06/2022 n. 105)

(Se stessi, coniuge, la parte di unione civile o il convivente di fatto, parente o affine entro il 2° (genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle; suoceri, cognati); parenti o affine entro il 3° grado (bisnonni, nipoti – figli di fratelli – zii, anche acquisiti)

Al Dirigente Scolastico

IC Almese

Il sottoscritt.....

Nato/a a ..... il .....

Codice Fiscale.....

Residente a ..... Prov. .....

Indirizzo .....

In servizio presso .....

Con la qualifica di.....

CHIEDE

di fruire dei permessi previsti dall'art. 33 comma 3 della L. 104/1992

- o per se stesso
- o poter assistere il Sig./ra (nome del disabile)

  .....,

  con il/la quale è nella relazione di parentela.....

  nata/o a ..... il .....

  C.F. ..... residente a ..... (se si tratta di comune situato a distanza stradale superiore a 150 KM rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio o altra documentazione il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito)

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

- ❑ Di essere referente unico e nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave;
- ❑ Di non essere referente unico pertanto usufruirà dei permessi per l'attività di assistenza al soggetto in situazione di disabilità grave, alternativamente al seguente avente diritto:

NOME ..... COGNOME ..... LUOGO E

DATA DI NASCITA ..... in servizio presso .....

- ❑ il soggetto in situazione di disabilità grave con il quale sussiste un rapporto di parentela /affinità di 3° grado:
  - o non è coniugato;
  - o è vedovo/a;
  - o è coniugato ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età;
  - o è coniugato ma il coniuge è affetto da patologie invalidante;

- è stato coniugato ma il coniuge è deceduto;
- è separato legalmente o divorziato;
- è coniugato ma in situazione di abbandono;
- ha uno o entrambi i genitori deceduti,
- ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età;
- ha uno o entrambi genitori affetti da patologia invalidante;

- ❑ è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto il riconoscimento delle stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- ❑ è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano per l'effettiva tutela dei disabili;
- ❑ è consapevole che la fruizione dei permessi può essere riconosciuta al referente unico o alternativamente ad altro soggetto nel limite massimo mensile di n. 3 giorni complessivi tra i beneficiari (il personale ATA può usufruirne anche a ore);
- ❑ il soggetto in situazione di disabilità grave non è ricoverato a tempo pieno, con le eccezioni previste al punto 3 della circolare del 3 dicembre 2010 n. 155;
- ❑ l'accertamento dell'handicap è IRRIVEDIBILE, RIVEDIBILE il .....;
- ❑ si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni (decesso, revoca del riconoscimento dello stato di disabilità grave in caso di rivedibilità, ricovero a tempo pieno);

Si allega:

- ❑ copia del verbale della apposita Commissione Medica di cui all'art. 4, comma 1, L. 104/1992 integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009 attestante lo stato di "disabilità grave " ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 in capo al soggetto che necessita di assistenza.
- ❑ certificato del medico specialista nella patologia di cui è affetto il soggetto da assistere, se, trascorsi 15 giorni (in caso di patologie oncologiche) o 90 giorni (per tutte le altre patologie) dalla presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave, non è stato ancora rilasciato il suddetto verbale della competente Commissione Medica (verbale da presentare non appena disponibile)
- ❑ dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave - ovvero del suo tutore legale, curatore o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina) - nella quale viene indicato il familiare che deve prestare l'assistenza prevista dai termini di legge.
- ❑ nei casi previsti, documentazione sanitaria attestante patologia invalidante rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
- ❑ nei casi previsti, provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di divorzio o di separazione.

Data…… Firma del dipendente

DATI E DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO DISABILE

(DA NON COMPILARE QUALORA SI RICHIEDA PER ASSISTERE UN MINORE)

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....

residente in ..... provincia .....

via/piazza ..... cap ..... consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi,

dichiara

- di essere in condizione di disabilità grave accertata con verbale della Commissione Asl di ..... il ..... ;
- di essere in condizione di disabilità il cui stato di gravità è in corso di accertamento;
- di non essere ricoverato a tempo pieno;
- di prestare attività lavorativa e di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 104/1992 per se stesso;
- di non prestare attività lavorativa;
- di essere parente di ..... grado del richiedente in quanto ..... ;
- di voler essere assistito dal referente unico Sig./ra .....
  Nato/a ..... il ..... CF .....
  residente a .....
- di voler essere assistito alternativamente dai referenti
  1) Sig./ra .....
     Nato/a ..... il ..... CF .....
     residente a .....
  2) Sig./ra .....
     Nato/a ..... il ..... CF .....
     residente a .....
     ……
     ……

Si allega copia del documento di riconoscimento n ..... rilasciato da .....

Data .....

Firma